



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/74/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

נציגות הבית המשותף מרח' מוהליבר 1, הרצליה
באמצעות ב"כ: עו"ד פלדמן ישראל
רח' ויצמן 107, "בית עמיתים", כפר סבא

תובעת

נגד

נתבעים

- 1 יובן אהרון
 - 2 שטרן אהד
 - 3 צדוק יוסף
 - 4 פרשקובסקי-חביב יפה
 - 5 מור ראובן שרותים חשבונאים וכלכליים בע"מ
 - 6 ביתא מדיקס בע"מ
 - 7 לייבוביץ לאונרד
 - 8 גלבר אריה
 - 9 גלבר גודיט
 - 10 אליה יחזקאל ישראל
 - 11 מילברגר מרום אברהם
 - 12 מילברגר רנה
 - 13 שמואלי גילה
 - 14 אביגדורוב גיורא
 - 15 קלפנר ראובן
 - 16 כהן ישראל
 - 17 יחזקאל סעידה שרה
 - 18 זינגר מירה
 - 19 לב הקריה נכסים בע"מ
 - 20 פינקלס יהודית
 - 21 פינקלס לוי
 - 22 חיים סגל ובניו קבלני בנין בעמ
 - 23 תל-פז חברה לבנין בעמ
 - 24 קלפנר נעמי
- באמצעות ב"כ: עו"ד כהן ישראל
רח' ז'בוטינסקי 100, רמת גן

פסק דין

לפני תביעה כספית בה התבקש לחייב את הנתבעים לשלם את חלקם בהוצאות לביצוע עבודות שיפוץ שהוצאו לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית המשותף.

רקע

1. עסקינן בבית משותף שברחוב סוקולוב 78/ מוהליבר 1, הרצליה, הידוע כגוש 6537 חלקה 207 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. הבית המשותף מכיל 90 תתי חלקות בסך הכל. לבית תקנון מוסכם אשר נרשם במרשם המקרקעין ביום 18.11.1982 (להלן: "**התקנון המוסכם**"). תיקון לתקנון המוסכם נרשם בשנת 1994.
3. על פי צו רישום בית משותף מיום 18.11.1982, הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 20 קומות וקומת מרתף. הקומה הראשונה והשניה כוללות יחידות משנה המשמשות לחנויות ומסחר ויתר הקומות במבנה (למעט הקומה השלישית והקומה החמש עשרה) משמשות למגורים. צו רישום מתוקן נרשם ביום 18.3.1994.
4. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**"). הנתבעים הם הבעלים הרשומים של תתי חלקות מספר 1-27 וחלקם הכולל ברכוש המשותף הוא 120/754 (להלן: "**הנתבעים**"). תתי החלקות שבבעלות הנתבעים הן יחידות המשנה הממוקמות בקומה הראשונה והשניה של הבית המשותף שמשמשות, כאמור, לחנויות ולמסחר (להלן: "**החנויות**" או "**יחידות המסחר**").
5. יצוין כי בצו הרישום של הבית אין כל התייחסות להפרדת ניהולו או להפרדת אגפיו של הבית המשותף בין החלק המסחרי לבין החלק למגורים. כמו כן, על פי התקנון המוסכם, למעט קביעות הצמדות, אין הוראות בנוגע להפרדה לאגפים, לכינון נציגויות נפרדות לכל אגף או להפרדה בין חובת ההשתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף של הבית.

עיקרי טענות הצדדים

6. לטענת התובעת הרכוש המשותף של הבית לא שופץ שנים רבות, ומצבו הצריך ביצוע עבודות לצורך שמירה על החזקתו התקינה; ההחלטה בדבר ביצוע העבודות נתקבלה על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית ביום 22.12.2017; התובעת פנתה למספר קבלני שיפוץ לצורך קבלת הצעות לביצוע השיפוץ, ולאחר שהתקבלו ההצעות התקשרה בחודש דצמבר 2018 בשני הסכמים עם קבלן השיפוץ "לירז את ליאב" (להלן: "**קבלן השיפוץ**") לצורך ביצוע עבודות השיפוץ.
7. עלות השיפוץ הכוללת הסתכמה בסך של 3,572,840 ש"ח.
8. המפתח לחישוב חלקם של כל אחד מהנתבעים בהוצאות השיפוץ הוא על פי יחס שטח רצפות דירותיהם לכלל שטח המרצפות בבית בהתאם לנתונים המפורטים בנסח הרישום, ובהתאם לנוסחה שלהלן: שטח היחידה/חנות (במ"ר) כפול 3,572,849 (ש"ח) לחלק ב-6,230 (שטח המרצפות הכולל במ"ר).
9. לטענת התובעת, בהליכים קודמים לפני המפקח על רישום המקרקעין שניהלה הנציגות נגד בעלי דירות שסירבו לשלם את חלקם בהוצאות השיפוץ (תיק מס' 326/19 ותיק מס' 41/20) נקבע כי חלקם של בעלי הדירות בהוצאות השיפוץ צריך להיות מחושב על פי שטח הרצפה של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כל דירה ביחס לשטח ככל המרצפות בבית בהתאם למסמכי הבית המשותף, היינו, כולל את שטחי החנויות/יחידות המסחר.

10. משכך, ועל יסוד חובתם להשתתף בהוצאות להחזקת וניהול הרכוש המשותף של הבית בהתאם לסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") ביקשה התובעת לחייב כל אחד מהנתבעים בהוצאות השיפוץ על פי חלקו היחסי ברכוש המשותף בהתאם לנוסחת החישוב שלעיל.

11. להגנתם, טענו הנתבעים כי על אף שהבית רשום כבית משותף "רגיל", מזה שנים קיים בבית נוהג בדבר הפרדה ניהולית ופיזית מוחלטת בין אגפי הבניין (מסחרי/מגורים), ולמעשה, מדובר בבית שמתאים בפועל להירשם כ"**בית מורכב**" (ר' סעיף 59 לחוק המקרקעין). הנתבעים הוסיפו והטעמו כי הנוהג בדבר הפרדה בא לידי ביטוי מפורש בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין מיום 3.3.2017 על ידי המפקחת על רישום המקרקעין (בתיקים שמספרם 40/16 ו-70/16) (להלן: "**הסכם הפשרה**").

12. על פי הסכם הפשרה, מעבר לתשלום סך של 2,500 ש"ח לשנה המועבר מבעלי היחידות באגף המסחרי לוועד בעלי דירות המגורים, לא נדרשו בעלי החנויות לשאת בתשלום כלשהו ונשאו בעצמם בכל הוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף הממוקם בתחומי האגף המסחרי (הוצגו מספר קבלות/חשבוניות). עוד נטען כי משטר ההפרדה שנהג בפועל גם נתמך בחוות דעת מומחה שצורפה לתביעה שלפיה קיימת הפרדה פיזית בין שני האגפים בבניין, לרבות מתקנים משותפים נפרדים, כניסות נפרדות וכיו"ב.

13. משכך, בעלי הדירות באגף המגורים אחראים לאחזקת חלק המבנה שבתחומם ובעלי החנויות באגף המסחרי אחראים לאחזקת חלק המבנה שבתחומם. כפועל יוצא ומאחר שהשיפוץ נעשה, בשלב זה, רק באגף המגורים, הרי שרק על בעלי הדירות באגף המגורים מוטלת החובה לשאת בהוצאות אלו.

14. על רקע האמור גם נטען שהתובעת אינה מוסמכת להגיש את התביעה נגדם בשם כלל בעלי הנכסים שכן, בפועל, לכל אגף בבית (מסחרי/מגורים) נציגות משל עצמו. כמו כן נטען כי השיפוץ בוצע על דעתה ויוזמתה של נציגות בעלי דירות המגורים בלבד, ללא פניה מוקדמת לנציגות האגף המסחרי, וממילא ללא ידיעתה וללא הסכמתה לכך.

15. הנתבעים ציינו כי בעלי יחידות המסחר כלל לא זומנו לאסיפת הדיירים שבה נכחו, ככל הנראה, בעלי דירות המגורים בלבד, והם לא היו מודעים לו. למעשה, האגף המסחרי הודר מכל תהליך השיפוץ, לרבות קבלת ההחלטות, המו"מ עם הקבלנים, ואף מהחתימה על ההסכם מול קבלן השיפוץ. על כן, החלטת בעלי הדירות באגף המגורים אינה מחייבת את בעלי החנויות באגף המסחרי ואינה תקפה כלפיהם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. בהקשר זה הדגישו הנתבעים כי הכוונה המקורית של התובעת היתה לשפץ את אגף המגורים **בלבד** בשלב הראשון ו**שרק** בעלי דירות המגורים ישתתפו בעלות השיפוץ שבוצע בתחומם. הנתבעים עמדו על כך שהדרישה לתבוע את בעלי יחידות המסחר להשתתף בעלויות השיפוץ נולדה כתוצאה מאילוץ ורק לאחר שחלק מבעלי דירות המגורים שהיו סרבני תשלום "כפר", למעשה, על הנציגות לדרוש תשלום מהאגף המסחרי ובכך להפחית את הסכום שישלמו (באמצעות חישוב חלוקת עלות השיפוץ גם על שטח הרצפה הרשום של החנויות). בפועל, לא בוצעו עבודות שיפוץ באגף המסחרי, דבר שאמור להתבצע בשלב השני של השיפוץ, בכפוף להחלטת אסיפת בעלי יחידות המסחר ובמימון העבודות רק על ידי בעלי החנויות.
17. פרט לכך נטען כי החלטת בעלי הדירות באגף המגורים מחודש דצמבר 2017 אינה חוקית ולוקה בפגמים מהותיים ועל כן דינה בטלות כלפי הנתבעים. בתוך כך נטען, בין היתר, כי ההחלטה אינה כוללת את ציון שמות הנוכחים, מספרם, והאם התקיים קווארום חוקי לקבל ההחלטה. עוד נטען כי סכום התביעה ועלות השיפוץ כפי שנטען בתביעה אינם מבוססים.

מהלך הדיון

18. ביום 21.7.2021 ובד בבד עם הגשת כתב הגנה (מתוקן) מטעמם, הגישו הנתבעים תביעה שכנגד להכרזה על הבית המשותף כבית מורכב בהתאם לסעיף 59(ב) לחוק המקרקעין.
19. ביום 8.12.2021 התקיים דיון קדם משפט במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שלפיה בירור התביעה הכספית דגן והתביעה כשכנגד להכרזה על הבית כבית מורכב יתקיים בנפרד (לתביעה שכנגד ניתן מספר הליך שונה 167/21).
20. ביום 17.1.2022 הגישה הנציגות תצהירי עדות ראשית מטעמה: מר אליעזר בן עמי ומר ז'אן שכטר, כן ביקשה הנציגות לזמן כעדים מטעמה את מר איציק קבל מנהל האגודה לתרבות הדור בהרצליה ואת גב' מזי תם מנהלת פרויקט השיפוץ.
21. ביום 13.6.2022 הגישו הנתבעים תצהירי עדות ראשית מטעמם: עו"ד עמיחי סגל, מר ישראל כהן ומר אריה גלבר.
22. ביום 2.10.2022 התקיים דיון הוכחות ראשון בתיק במסגרתו העידו מר קבל ומר בן עמי מטעם הנציגות. בפתח הדיון צין ב"כ התובעת כי בשל פטירת מר ז'אן שכטר מבקשת התובעת למשוך את תצהירו.
23. ביום 3.1.2023 התקיים דיון הוכחות נוסף במסגרתו העידו מר ישראל כהן ומר אריה גלבר ועו"ד עמיחי סגל מטעם הנתבעים. בפתח דיון זה, ציין ב"כ התובעת כי הוא מוותר על זימונה לעדות של גב' מזי תם מנהלת הפרויקט.
24. הצדדים הגישו את סיכומיהם וכעת נותר להכריע בתביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

25. השאלה המרכזית העומדת לדיון במסגרת הליך זה, היא האם בעלי החנויות פטורים מתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף וזאת לנוכח קיומו הנטען של נוהג רב שנים בדבר הפרדת הניהול.
26. אקדים מסקנה לדיון ואציין כי לאחר שעיינתי בחומר הראיות, שמעתי את העדים וקראתי את טיעוני הצדדים בכתב, הגעתי לכלל מסקנה כי דינן של טענות הנתבעים להידחות ודינה של התביעה להתקבל. להלן אפרוש את נימוקיי להכרעה זו.
27. תחילה המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו.

המסגרת הנורמטיבית

28. סעיף 58 לחוק המקרקעין מעגן את חובת השתתפותם של בעלי הדירות בהחזקתו ובניהולו של הרכוש המשותף כלהלן:

”58. (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, ”החזקה תקינה” – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

29. במקרה דנן, נרשם תקנון מוסכם לבית המשותף אולם הוא נוגע כמעט כולו לשיעורי ההצמדות לכל דירה ודירה, ומכאן המסקנה כי התקנון המוסכם לא שינה את הוראות חוק המקרקעין בכל הנוגע לכללי אחזקת הרכוש המשותף.

30. אין חולק שלא קיימת בתקנון כל הוראה המלמדת על הפרדת הבית לאגפים, או הוראה על כינונה של נציגות נפרדת לכל אגף, או הפרדה בין חובת ההשתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף של הבית בין בעלי הזכויות ביחידות המסחר לבין בעלי הזכויות ביחידות המגורים. בחינת צו הרישום אף היא מעלה כי אין בה כל התייחסות להפרדת אגפיו או להפרדת ניהולו של הבית המשותף.

31. מכאן שנקודת המוצא לדיון היא כי ניהול הבית המשותף לא הופרד ברישום וזאת בידיעת ובהסכמת כל בעלי הדירות, ואולם, זוהי איננה נקודת הסיום, שכן בהתאם לפסיקה ניתן להכיר בתוקפה של הסכמה נוהגת גם אם לא נרשמה בתקנון, ובלבד שזו תהיה הסכמה ברורה ומפורשת המוכחת בראיות מספקות, וכן נדרשת הוכחת הסתמכות על ההסכמה ושינוי מצב לרעה [ר' המפקח על רישום המקרקעין (י-ם) 99/04, עזרן נ' אביעד (30.6.2013) פורסם באתר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משרד המשפטים סעיף 108, וכן סעיפים 104-107 לפסק הדין; פסק הדין אושר בעש"א (מחוזי י-ם) 25948-09-13 **עזרן נ' אביעד** (פורסם בנבו, 19.4.2015).

32. על כן, יש לבחון את טענת הנתבעים בדבר קיומו נוהג מוסכם רב שנים (שבא, בעיקרו, לידי ביטוי בהסכם הפרדה מחודש מרץ 2017), שלפיו, קיים **בפועל** משטר של הפרדה בנוגע לנשיאה בהוצאות הרכוש המשותף בין האגף המסחרי לאגף המגורים, וזאת חרף האמור בצו רישום הבית המשותף ובתקנון המוסכם. כמו כן, יש לבחון הוכחת הסתמכות ושינוי מצב לרעה שבענייננו משמעותה היא כי על הנתבעים להראות שהשקיעו ממון באחזקת הרכוש המשותף בתחומי האגף המסחרי וזאת מבלי לדרוש השתתפות מיתר בעלי דירות המגורים.

33. נקודה נוספת נוגעת לנטל ההוכחה. כאמור, על פי הפסיקה ניתן לתת משקל לנוהג הקיים והמקובל בבית המשותף גם אם הנוהג לא מצא ביטוי רישומי מתאים במסמכי הבית המשותף. אולם, כאשר הנוהג הנטען שונה מהמצב הרישומי בפנקסי המקרקעין, כגון במקרה שלפניי שבו נטען כי קיימת הסכמה של בעלי הדירות בדבר הפרדה בנשיאת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף, נטל ההוכחה הוא על הטוענים למצב שונה מהמצב הרישומי (ר' בת"א 34217-12-18 **מיכל אבידן נ' שרון דניציג** פורסם בנבו 15.8.2022 בפסקה 26 לפסק הדין).

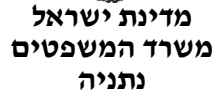
34. משכך, יש לבחון בתיק זה האם מבחינה עובדתית הציגו הנתבעים ראיות מספקות ומשכנעות להוכחת טענתם בנוגע ל"נוהג" או שמא אין המדובר אלא בבעלי דירות סרבני תשלום.

35. יצוין כי כאמור לעיל, הנתבעים הגישו תביעה המתבררת בנפרד שבמסגרתה מבוקש להכריז על הבית כ"**בית מורכב**" על פי סעיף 59 לחוק המקרקעין (בתיק שמספרו 167/21) כך שהרכוש המשותף בתחומי כל אגף יופרדו והנשיאה בהוצאות תהיה בהתאם. ואולם להליך זה ולתוצאותיו אין כל נפקות מעשית לעניין התביעה הכספית שבנדון בהיותה של הכרזה כזו בעלת תחולה מיידית. לעניין זה אפנה לע"א (י-ם) 6217/05 **מפעלי בני ברית נ' ועד הבית המשותף רחוב קרן היסוד 5, ירושלים** (פורסם בנבו 7.6.2006) בו נקבע שרק **מיום ההכרזה** על הבית כבית מורכב ואילך ניתן יהא ליהנות מהפרדת ניהולו ולשאת בהוצאות נפרדות בהתאם.

36. כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון המצוי, שבתוספת לחוק המקרקעין (אשר חלות במקרה דנן בהעדר קביעה אחרת בתקנון המוסכם החל על הבית), בהעדר הסכמה של בעל דירה, לא ניתן לחייבו לשאת בתשלום הוצאות שלא פורטו בפרק ו' לחוק המקרקעין.

37. משכך, ככל שמדובר ב"**החזקה תקינה**", הרי שעל כל בעל דירה להשתתף בהוצאות השיפוץ, וככל שאין המדובר ב"**החזקה תקינה**", הרי שללא הסכמת בעל דירה לביצוע עבודות השיפוץ, לא ניתן יהיה לחייבו לשאת בעלותן של עבודות אלה.

38. ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי הזמן והמקום (רע"א 7112/93, **צודלר נ' יוסף**, פ"ד מח(5) 550) כמו כן, הפסיקה מכירה כיום גם באפשרות להוסיף ולכלול



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מן הכלל אל הפרט

39. הנתבעים תולים את עיקר יהבם בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין על ידי המפקחות על רישום המקרקעין ביום 3.3.2017 (בתיקים שמספרם 40/16+70/16), שלטענתם מביא לידי ביטוי כתוב את הפרדת הניהול הנוהגת בין שני האגפים בבית.

הסכם פשרה

לבין :

הוסכם בין הצדדים :

ולראיה באנו על החתום :

מזרח כחן ישראל

מר בצ יעקב

הריני מאשר כי הצדדים חתמו במשרדי בנוכחותי על הכס זה.

Handwritten signature: *Chen*
 משרד המשפטים
 סניף תל אביב 53
 תל אביב 6100000



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. עיינתי בהסכם הפשרה הנ"ל, וקראתי את הוראותיו שוב ושוב, ולא שוכנעתי שמדובר בראיה מפורשת חד-משמעית המלמדת על הסכמת כל בעלי הדירות להפרדת הניהול בניגוד לרישום במסמכי הבית המשותף. ואפרט.

42. ראשית, נפתח במה שאין בהסכם הפשרה. אין בהסכם הפשרה "חלוקת גזרות" ברורה בין שני "האגפים" הנטענים שלפיה ניתן ללמוד איזה חלק מהרכוש המשותף נמצא באחריות "אגף" המגורים ואיזה באחריות "האגף" המסחרי; הסכם הפשרה אף אינו כולל הוראה ברורה שלפיה כל נציגות אחראית על החזקת וניהול הרכוש המשותף שבתחומה, או הוראות דומות בדבר כינוס אסיפות דיירים נפרדות ומנגנון קבלת החלטות נפרד ביחס לניהול הרכוש המשותף של כל אגף.

43. שנית, גם מקריאת תוכנו של ההסכם לא ניתן ללמוד על כך שהצדדים התכוונו להפריד את ניהול הבית המשותף באופן מלא. סעיף 2 להסכם הפשרה עניינו בסילוק חוב עבר בסך של 39,000 ש"ח ששילמו בעלי החנויות לידי נציגות בעלי הדירות ואולם הסעיף כלל מגבלת זמן, שלפיה לאחר תשלום זה לא יהיו תביעות (של בעלי דירות המגורים מבעלי החנויות) עד ליום 31.12.2016. מכאן עולה כי בהחלט יכולות להיות תביעות עתידיות של בעלי דירות המגורים מבעלי החנויות לתקופה שלאחר 31.12.2016. מר ישראל כהן מטעם הנתבעים התקשה בעדותו להסביר מדוע נכללה מגבלת הזמן האמורה בהסכם הפשרה (שורות 7-33 בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 3.1.2023).

44. בהמשך הסכם הפשרה, סעיף 3 על תתי סעיפיו כולל הסדר שלפיו בעלי החנויות מקבלים שירותי ניקיון ואחזקה מנציגות בעלי דירות המגורים ומשלמים תמורת שירותים אלה סך של 2,500 ש"ח לשנה. מסעיף זה לא ניתן ללמוד על הפרדת ניהול ומאליה עולה תהייה - אם בעלי החנויות ונציגיהם רואים בעצמם גוף עצמאי ונפרד מדוע לא התקשרו בנפרד עם חברת ניקיון ואחזקה? מדוע היה צורך לערב את נציגות בעלי הדירות ודווקא ממנה לקבל שירותי ניקיון ואחזקה? לא מצאתי הסבר מניח את הדעת בתשובות עדי הנתבעים (ר' שורה 10 בעמ' 7 לפרוטוקול מיום 3.1.2023).

45. וכך העיד לפני מר בן עמי ביחס להסכם הפשרה (שורות 46-50 בעמ' 11, שו' 1-3 בעמ' 12 לפרוטוקול מיום 2.10.2022):

"אנחנו החלטנו מבחינת נוחות כי היה לנו הרבה מחלוקות ותבענו את בעלי החנויות שהם לא שילמו ועד, ואז הגענו להסכם איתם והם שילמו לנו כסף עד השלב הזה, ובהמשך אנחנו ממשיכים בשיתוף פעולה והם עוזרים לי לגבות, מוסכם שאני עומד בראש הועד. מוסכם שהם יגבו את הכסף והם יתנו X כסף עבור ניקיון החניות, נקיון גג החנויות, שימוש המקלט המשותף לבעלי המסחר בחניון, צינורות שיש בחניון שלנו, שאני מדי פעם מודיע לאריה להגיד לי איזה חנות זה נוגע לה, כדי שהוא יעזור לי. הקיוסק פונה אלי אם יש סתימה בצנרת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**של המים. אני מודיע לאריה או לישראל שפיצצו לו את כל השמשות, הדברים המהותיים
הגדולים הם פונים אלי.**

46. מעדותו זו של בן עמי אני למד שהמטרה שעמדה ביסוד החתימה על הסכם הפשרה והסדרתה באמצעות שיח בין "נציגים" - נציגי הדירות מזה ונציגי החנויות מזה, נועדה להקל על גביית מיסי נציגות מבעלי החנויות, וכן לצרכי נוחות ההתנהלות השוטפת בין בעלי הדירות, בשים לב שחלק מבעלי החנויות משכירים את החנויות ואינם נמצאים בבית (כעדותו של מר בן עמי שוי 39-40 בעמ' 13 לפרוטוקול). ואולם, בין אם ההסכם נועד לצרכי נוחות ובין אם נועד לשרת מטרות אחרות, הסכם פשרה זה, כעולה מתוכנו, אינו מאיין את מסמכי הבית המשותף ואין בו ללמד, כשלעצמו, על קיומו של משטר מלא של הפרדה המצדיק מתן פטור לבעלי החנויות מהשתתפות בחלקם בעלות השיפוץ.

47. שלישית, גם בהנחה שיש ממש בטענת הנתבעים ביחס להסכם הפשרה הנ"ל, לא הוכח כי הנתבעים שינו מצבם לרעה בהסתמך על הסכם הפשרה. לא הובאה כל ראיה לכך שהנתבעים נאלצו לפעול בעצמם, ועל חשבונם, לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, ללא השתתפות יתר בעלי דירות המגורים. בהקשר זה אציין כי לא נעלמו מעיני מספר קבלות שונות שהוצגו להוכחת תשלום עבור ביצוע עבודות תחזוקה שונות ואולם ארבע מתוכן נמסרו כנגד מתן השירותים שסופקו לנתבעים על ידי וועד בעלי יחידות המגורים בהתאם להסכם הפשרה (קבלות מיום 18.5.2017, מיום 17.7.2017, מיום 28.11.2017 ומיום 5.7.2018), ובכל הכבוד הראוי, אין די בהצגת שתי קבלות, אקראיות, בסכומים נמוכים עבור תיקוני אינסטלציה (מיום 5.7.2018) ותיקון צינור (מיום 17.6.2020) כדי לשכנע כי הנתבעים "שינו את מצבם לרעה".

48. על הנתבעים היה אפוא להציג התנהלות עקבית, המתמשכת לאורך שנים, שלפיה נשאו לבדם בעלויות הכרוכות באחזקת הרכוש המשותף המצוי ב"אגף" החנויות ללא השתתפות יתר בעלי דירות המגורים. ראיות כאלו לא הוצגו וכל שהנתבעים הציגו היה הסכם פשרה קצר שעיקרו הסדר מוסכם לתשלום עבור שירותי אחזקה וניקיון שקיבלו מוועד בעלי דירות המגורים, וכן מספר קטן של קבלות שאין בהן ללמד על הנתבעים.

49. כמו כן, מר בן עמי העיד לפני, ועדותו לא הופרכה בחקירה הנגדית, כי חלק מהנתבעים פונים אליו בתור נציג הוועד כשיש נזקי צנרת ואיטום שונים ואף פנו אליו לאחר שהתחיל השיפוץ (שורות 28-31 בעמ' 11 לפרוטוקול) (וכן בסעיף 29 לתצהיר). מכאן ניתן להסיק שבעלי החנויות הוסיפו וראו במר בן עמי כחבר הנציגות "כתובת" לטענותיהם בנושאים שונים הכרוכים באחזקת הרכוש המשותף, גם לאחר החתימה על הסכם הפשרה.

50. רביעית, תביעה הדורשת להכריז על בית כבית מורכב מחייבת את צירופם של כל בעלי הדירות בו כצדדים להליך, וקבלת עמדתם של כל בעלי הדירות שכן ברי כי הפרדת הניהול וכינון משטר נטל חלוקת תשלומים שונה מהרישום בתקנון, עלולים לפגוע או לשנות מזכויותיהם של בעלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדירות. בענייננו, אין חולק כי הסכם הפשרה שהוצג לא נחתם על ידי כל בעלי הדירות בבית ועל כן, ואף בהנחה שיש ממש בטענה של הנתבעים, קיים קושי להסיק ממנו, למעשה, רק באופן משתמע, על הסכמה של כל בעלי הדירות למשטר הפרדת הניהול.

51. הנה כי כן, ממכלול הראיות שהוצגו לפניי ובפרט הסכם הפשרה, ואף בהנחה שהיתה מידת-מה של הפרדה בחלק מענייני ניהול הרכוש המשותף, לא שוכנעתי כי אכן לאורך השנים ולמצער מאז חתימת הסכם הפשרה נהגה הסכמה לפיה בעלי דירות המגורים ישאו בהוצאות התחזוקה ברכוש המשותף שבתחומם ובעלי החנויות ישאו בהוצאות התחזוקה ברכוש המשותף שבתחומם. לא הוכח לטעמי כי כלל בעלי הדירות היו שותפים להסכמה בדבר משטר נשיאת תשלום הוצאות נפרד ונהגו לפיו באופן שיש בו לגבור על הוראות התקנון המוסכם.

52. על כן טענה זו של הנתבעים - נדחתה.

האם ההחלטה על ביצוע עבודות השיפוץ התקבלה כדין?

53. מר בן עמי מטעם הנציגות העיד כי ההחלטה על ביצוע השיפוץ התקבלה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית (סעיף 8 לתצהירו), ובסיוע של אגף שאיפ"ה בעיריית הרצליה והאגודה לתרבות הדור בעיר, המלווה פרויקטים שעניינם שיפוץ בתים משותפים (סעיף 9 לתצהירו). כתימוכין, צורפו לתצהירו של מר בן עמי (נספח ג') פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 22.12.2017 (ור' גם עדות קבל שורות 37-38 עמ' 6 בפרוטוקול מיום 2.10.2022), שבו צוין כי בעלי הדירות שנכחו באסיפה חתמו על טפסי הסכמה לשיפוץ שיתבצע בליווי ומימון (ביניים) של עיריית הרצליה, והועד לקח על עצמו להמשיך בחתימתם של מי שלא נכח.

54. לטענת הנתבעים, כאמור, האסיפה הכללית התכנסה שלא כדין, וההחלטה שהתקבלה בה אינה חוקית, מאחר והם לא הוזמנו אליה, וממילא לא השתתפו בה. הנתבעים העלו טענות נוספות ביחס להיבטים הצורניים של פרוטוקול האסיפה לרבות העדר חתימות, היעדר שמות הנוכחים והאופן שבו הצביעו.

55. לא מצאתי לקבל טענות אלה. ככלל, אין זה מחובתה של נציגות הבית להתחקות אחר כל אחד מבעלי דירות וליתן להם הזמנה אישית לאסיפה, ודי בכך שהנציגות תולה מודעה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו בדבר המועד לכינוסה של האסיפה הכללית של הבית (ראה סעיף 7 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין) כדי להוכיח כי כלל בעלי הדירות זומנו לאסיפה כדין.

56. כשנשאל על כך בחקירתו הנגדית העיד מר בן עמי כי הנציגות תלתה מודעה בכניסה המשותפת לבניין בלוח המודעות (שורות 25-33 בעמ' 12 לפרוטוקול) עדות זו היתה אמינה עלי ולא הופרכה בחקירה הנגדית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/74/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

57. ניתן גם לקבל את טענת התובעת כי חרף מודעותם של הנתבעים לכך שמתקיימת אסיפת דיירים הם בחרו להתעלם מקיומה ולא להשתתף באספה הכללית, אולי על מנת לקבע את עמדתם כי החנויות אינן מהוות חלק מהבית המשותף "הרגיל".
58. על כל פנים תוכנה של אסיפה כללית וההחלטות שהתקבלו יכול שיוכח בדרכים אחרות, ולא דווקא בפרוטוקול. ועל כן, גם אם נפל פגם ברישום הפרוטוקול, כנטען ע"י הנתבעים, הרי שבתשלום הוצאות השיפוף ע"י הרוב המכריע של בעלי הדירות בבית (67 מתוך 90) יש אשרור להחלטת האסיפה הכללית לביצוע עבודות אלה, כפי שיפורט.
59. חבר הנציגות, מר בן עמי, העיד כי כל בעלי הדירות בבית פרט לנתבעים שילמו את חלקם בהוצאות לביצוע עבודות שיפוף הרכוש המשותף של הבית ועדותו זו לא נסתרה. בנסיבות אלה, בהן הוצאות השיפוף שולמו על ידי רוב בעלי הדירות, הרי שיש בכך אשרור להחלטת האסיפה הכללית בדבר עבודות השיפוף (ר' בע"א (ת"א) 3977-07 עיזבון המנוח רפאל אלושויילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א (פורסם בנבו 20.6.2010).
60. בן עמי הוסיף והעיד כי כולם ידעו על השיפוף כבר מתחילתו והוא אף קיבל פניות מחלק מהנתבעים שהיו כרוכות בנושא השיפוף, כגון נזקים שנגרמו מפיגומים (שו' 28-32 בעמ' 11 לפרוטוקול). חרף האמור, התעלמו הנתבעים מהשיפוף ולא מחו בין באמצעות פניה לנציגות או לערכאה שיפוטית במסגרתה ניתן היה להעלות טענות להעדר חובת השתתפות בשיפוף "בזמן אמת" בשל פגמים שנפלו בהחלטה.
61. טענות אלו של הנתבעים, עלו אפוא רק לאחר מעשה, היינו, לאחר שהשיפוף הסתיים, ולאחר שרק בעלי דירות המגורים לבדם נשאו בעלות השיפוף, פעולה שיש בה משום אשרור של ההחלטה. הנתבעים לא ביקשו לכנס אסיפת דיירים דחופה בניסיון לשנות את ההחלטה וגם לא פנו בתביעה מתאימה למפקח על המקרקעין. התנהלות שכזו, שבה הנתבעים ממשיכים "בשלהם", פועלים בניגוד להחלטת אסיפת הדיירים, ומעוררים את טענותיהם רק לאחר הגשת התביעה, איננה ראויה, שכן על בעל דירה לציית להחלטת האסיפה הכללית.
62. לנוכח האמור, טענת הנתבעים לפגמים בהחלטה באופן המאיין את תוקפה - נדחת בזאת.

ביצוע השיפוף בשלבים ומשמעות ההליכים שנוהלו נגד בעלי דירות המגורים בתיקים שמספרם

41/20 ו-326/19

63. טענה נוספת של הנתבעים היא כי הדרישה לתבוע את בעלי החנויות נכפתה על הנציגות במסגרת הליכים משפטיים שניהלה הנציגות נגד חלק מבעלי דירות המגורים לאחר שסירבו לשלם את חלקם (בהליכים 41/20 ו-326/19) אולם הכוונה המקורית היתה לערוך שיפוף בשלבים, בשלב ראשון שיפוף חלק המגורים במימון בעלי יחידות המגורים ובשלב השני ביצוע שיפוף בחלק המסחר במימון בעלי החנויות בלבד ובכפוף להסכמתם. לטענת הנתבעים, עניין זה מלמד אף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/74/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוא על הכוונה ליצור הפרדה בין אגף המגורים לאגף הדירות ומכאן גם על פטור מתשלום חלקם בשיפוץ.

64. אני סבור כי דין טענה זו להידחות אולם קודם לכן אביא להלן את סדר האירועים הכרונולוגי בהתאם לראיות שהוצגו ולעדויות שנשמעו:

(א) ביום 22.12.2017 התקיימה אסיפת הדיירים במסגרת הוחלט על שיפוץ הבית;

(ב) ביום 5.12.2018 ולאחר שבוצעו בדיקות והיכרות עם קבלנים ונתקבלו מספר הצעות מחיר בליווי מר קבל, חתמה הנציגות על שני הסכמים (+כתבי כמויות) לשיפוץ הבית מול קבלן השיפוץ;

(ג) ביום 16.12.2018 וביום 20.3.2019 כתבה גב' תם מנהלת פרויקט השיפוץ לבעלי הזכויות בבית מכתב לפיו ובין היתר, חלוקת התשלום תתבצע לפי מספר החדרים של כל דירה בהתאם לסך החדרים בבניין;

(ד) ביום 29.7.2019 כתב מר קבל מכתב לאחד מבעלי הדירה ובו דרישה להשתתפות בהוצאות לשיפוץ הבית.

(ה) ביום 3.3.2020 נערך דיון בפני המפקחת בתיק 326/19 שבו נתבעו חלק מבעלי דירות המגורים לתשלום חלקם בהוצאות השיפוץ. בסיום הדיון הגיעו הצדדים להסכם פשרה שלפיו עלות התשלום תחולק לפי הנוסחה הקבועה בחוק המקרקעין לנשיאה בהוצאות אחזקת הבית כולל חישוב שטחם של החנויות. הסדר דומה נקבע בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בתיק 41/20.

65. מעיון במכלול הראיות ובפרוטוקול הדיון בתיק 326/19 (נספח ח' למוצגי התביעה) עולה כי אכן צודקים הנתבעים בטענתם כי הכוונה המקורית היתה שהשיפוץ יתבצע בשני מהלכים, כך שבשלב הראשון ישופץ הרכוש המשותף שבחלק המגורים שבבית ובשלב השני ישופץ הרכוש המשותף בחנויות, במימון נפרד, ובעקבות ההליכים המשפטיים נגד בעלי דירות שונתה שיטת החישוב. אלא שבנקודה זו נפרדת דרכי מדרכם של הנתבעים ואיני שותף למסקנתם כי הדבר מלמד על פטור מחובתם להשתתף בעלות השיפוץ. ואסביר.

66. על פי האמור בפרוטוקול הדיון, אכן שיטת מימון העבודות שנבחרה בתחילה היתה שהשלב הראשון ימומן באמצעות חיוב בעלי הדירות - כל בעל דירה לפי מספר החדרים בדירתו חלקי מספר החדרים של כל בעלי הדירות האחרות, ובשלב השני של הפרויקט, העבודות ימומנו באמצעות חיוב בעלי החנויות. אלא שחלוקה זו של דרך המימון, אין משמעה מתן פטור מתשלום לבעלי החנויות אלא דחיית תשלום חלקם בלבד, שכן תכנית השיפוץ היתה שבסיום הפרויקט תיערך התחשבות בין כל בעלי הדירות (שכן אין הפרדת ניהול בתקנון) (ר' דברי ב"כ



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנציגות, עו"ד ג' ישעיהו בשורות 20-9 בעמ' 1 לפרוטוקול, כך שבסופו של דבר **"כולם ישלמו על הכל"** (ר' בשורה 3 בעמ' 3 לפרוטוקול, נספח ח' למוצגי התביעה).

67. דברים אלו שנאמרו בפרוטוקול הדיון נתמכים באמור בתצהיר עדותו הראשית של בן עמי (סעיף 21) :

"כוונתה של מנהלת הפרויקט היתה לגבות כספים בשלב הראשון של העבודות וכאשר היה מסתיים שיפוף החלק של הדירות לבצע שיפוף של החנויות כך שבסופו של דבר כל אחת ואחת מהיחידות היתה משלמת בדיוק את חלקה בשיפוף כולו".

68. כמו כן, מצאתי תימוכין לאמור גם מעדותו של קבל, עד אובייקטיבי שאינו צד ישיר לסכסוך דן (שורות 7-8 בעמ' 5 לפרוטוקול מיום 2.10.2022) :

"כל הדירות חויבו, במקרה שלהם הם החליטו, נציגות הבית, שהחלוקה תהיה לפי מספר חדרים. פחות או יותר זה יצא לפי שטחי דירות המגורים בלבד". (ור' גם שורות 25-26 בעמ' 7, שו' 25-34 בעמ' 9)

69. הנה כי כן, כעולה מהחומר שהוצג לפני, אכן הכוונה המקורית לחלוקת המימון לשלבים "השתבשה" לאור סירובם של חלק מבעלי דירות המגורים להשתתף ועמידתם על כך שחלקם יחושב בהתאם לתקנון היינו ככולל את שטחי יחידות המסחר, ואכן בהתאם גם נכרת הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין שעיגן בצורה מפורשת את חלוקת ההשתתפות בעלות השיפוף של בעלי דירות המגורים ככוללת גם את יחידות המסחר (326/19 ו-41/20). אך אין הדבר מלמד על כך שניתנה הסכמה לפיה הנתבעים פטורים מחלקם בהוצאות השיפוף, שכן בסופו של דבר, הכוונה מתחילת הדרך היתה שכולם ישתתפו בעלות השיפוף, קרי בעלי החנויות בשיפוף החלק למגורים ובעלי דירות המגורים בשיפוף החלק המסחרי ושינוי שיטת המימון שנבחרה בעקבות ההליך המשפטי אינה מעלה או מורידה בהקשר זה.

70. כאמור, אין מחלוקת שעבודות השיפוף שבוצעו עד כה לא כללו באופן מלא את החלקים המצויים ב"אגף" החנויות (ר' עדותו של קבל שו' 29-31 בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 2.10.2022), אולם לכך ניתן הסבר המניח את הדעת שלפיו החלק האמור ישופץ בשלב השני, תוך שגם בעלי הדירות יישאו בחלק זה. בכל מקרה, הלכה היא שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, בקיום חבות אחרת כלפיו. ראה ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ו נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח – תקווה (פורסם בנבו, 31.12.1979) :

"אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

71. ראה גם ברע"א 294/87 ד"ר שלום נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים, (פורסם בנבו, 28.10.1987):

"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969".

72. לנוכח כל האמור לעיל, אני מוצא לדחות את טענת הנתבעים כי התכנית לביצוע עבודות השיפוץ בשלבים מלמדת על משטר מוסכם של הפרדת תשלומים בין שני ה"אגפים".

עלות השיפוץ הכוללת וחישוב חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוץ

73. נציג התובעת, מר בן עמי העיד כי מצב התחזוקתי הירוד של הבניין הצדיק עבודות שיפוץ. בעקבות זאת, נציגות הבית בליווי האגודה לתרבות הדיור והעיריה פנתה למספר קבלני שיפוץ, וביקשה מהם הצעות לביצוע השיפוץ (סעיף 9 לתצהיר). עוד העיד מר בן עמי כי לאחר שהתקבלו ההצעות התקשרה התובעת בחודש דצמבר 2018 בהסכמים עם קבלן השיפוץ שכללו כתבי כמויות. כמו כן, העיד מר בן עמי כי בשל מורכבות הפרויקט מונתה לו מנהלת פרויקט, גב' מזי תם, שתסייע בהוצאתו של הפרויקט אל הפועל.

74. בסיכומי של דבר, הסתכמה העלות הכוללת של הפרויקט בסך של 3,572,840 ש"ח (סעיף 11 לתצהיר). מר בן עמי אף העיד, כאמור, כי כל בעלי הדירות בבית שילמו את חלקם בהוצאות ביצוע העבודות בהתאם לתמורה כוללת זו (סעיף 11 לתצהיר).

75. לטענת הנתבעים לא הובאו ראיות מתאימות לעלות השיפוץ והם הצביעו על כך שבפרוטוקול החלטת אסיפת הדיירים הוערך השיפוץ בסך של 2,500,000 ש"ח, בעוד שהפרויקט כולו עלה כמיליון ש"ח יותר. עוד צוין, כי חיבור הסכומים המצוינים בכתבי הכמויות מגיע לסך של 3,093,687 ש"ח בעוד שהסך הנטען בכתב התביעה גבוה משמעותית ועומד על סך של 3,572,840 ש"ח.

76. לאחר עיון בחומר הראיות שוכנעתי שאין לקבל את טענות הנתבעים ועלות הפרויקט היא כמצוין בתצהיר בן עמי. ואסביר. כשנשאל מר בן עמי בחקירה הנגדית ביחס לפער בין סכומם של כתבי הכמויות לסכום התביעה השיב כי: **"הפער נובע מהבצ"מ ועובדה שהעירייה שילמה לנו והעברנו את זה לקבלן"** (שורות 18-27 בעמ' 16 לפרוטוקול מיום 2.10.2022). בהמשך ציין כי כתבי הכמויות אינם כוללים את עלות ניהול הפרויקט שבהן נשאו בעלי הדירות. תשובות אלו, של מר בן עמי נתמכות בנספח ו' למוצגי התביעה, שבו סוכמה עלות הפרויקט על ידי גב' תם (מנהלת הפרויקט) ככוללת את עלות הפרויקט בהתאם לכתבי הכמויות (3,093,687 ש"ח) וכן עלויות נוספת של מהנדס, דמי ניהול הפרויקט, ובלתי צפוי מראש (בצ"מ). סה"כ העלות הכוללת של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/74/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפרויקט, על פי מסמך זה, הועמדה על סך של 3,572,840 ש"ח, שהוא בדיוק הסכום הנתבע בתביעה ושעליו הצהיר מר בן עמי.

77. נוכח כל האמור לעיל, שוכנעתי כי הוצאות השיפוץ הכוללות עומדים על סך של 3,572,840 ש"ח.

78. בהתאם לאמור יש לחייב את הנתבעים בהוצאות חלקם בעלות השיפוץ בהתאם לטבלת החישוב המפורטת בסעיף 13 לתצהירו של בן עמי, שתוכנה לא נסתר, כמפורט להלן:

תת חלקה	מס' נתבע	שם נתבע	שטח במ"ר	חיוב בגין שיפוץ
1	1	יובן אהרון	25 מ"ר	14,133 ₪
2	2	שטרן אהד	27 מ"ר	15,264 ₪
3	3	צדוק יוסף	27 מ"ר	15,264 ₪
4	4	פרשקובסקי- חביב יפה	27 מ"ר	15,264 ₪
5	5	מור ראובן שרותים חשבונאיים וכלכליים בע"מ	219 מ"ר	123,806 ₪
6	6	ביתא מדיקס בע"מ	41 מ"ר	23,178 ₪
7	7	ליאונרד לייבוביץ	34 מ"ר	19,221 ₪
8	8,9	גלבר אריה גלבר ג'ודיט	28 מ"ר	15,829 ₪
9	10	אליה יחזקאל ישראל	19 מ"ר	10,741 ₪
10	11,12	מילברגר מרום אברהם מילברגר חנה	32 מ"ר	18,090 ₪
11	10	אליה יחזקאל ישראל	33 מ"ר	18,656 ₪
12	13	שמואל גילה	22 מ"ר	12,437 ₪
13	14	אביגדורוב גיורא	34 מ"ר	19,221 ₪
14	15	קלפנר ראובן	34 מ"ר	19,221 ₪
15	16	כהן ישראל	41 מ"ר	23,178 ₪
16	17	יחזקאל סעידה שרה	56 מ"ר	31,658 ₪
17	18	זינגר מירה	57 מ"ר	32,223 ₪
18	17	יחזקאל סעידה (יחזקאל עזרא ז"ל, הרשום כבעלים מחצית החלקה נפטר בשנת 2014 ויורשתו עפ"י צו ירושה מיום 11.05.14 הנה יחזקאל סעידה)	28 מ"ר	15,829 ₪
19	19	לב הקריה נכסים בע"מ	32 מ"ר	18,090 ₪
20	20,21	פינקלס לוי פינקלס יהודית	32 מ"ר	18,090 ₪
21	20,21	פינקלס לוי פינקלס יהודית	30 מ"ר	16,960 ₪
22	20,21	פינקלס לוי פינקלס יהודית	34 מ"ר	19,221 ₪
23	22,23	חיים סגל ובניו קבלני בנין בע"מ תל פז חברה לבנין בע"מ	33 מ"ר	18,656 ₪
24	22,23	חיים סגל ובניו קבלני בנין בע"מ תל פז חברה לבנין בע"מ	28 מ"ר	15,829 ₪
25	24	קלפנר נעמי (אדריאנה)	35 מ"ר	19,786 ₪



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/74/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26	10	אליה יחזקאל ישראל	32 מ"ר	18,090 ₪
27	15	קלפנר ראובן	28 מ"ר	15,829 ₪

דחיית טענות נוספות של הנתבעים

79. הנתבעים טוענים בסיכומים (סעיפים 9-12) כי לאור דברי מר בן עמי בדיון בתיק 326/19 שלפיו היתה הסכמה שבעלי החנויות ינהלו את ענייניהם לבד – חל הכלל בדבר השתק שיפוטי. דינה של טענה זו להידחות. ראשית, ספק בעיני אם הנתבעים היו רשאים להעלות בסיכומים טענות בדבר השתק שיפוטי, שכן אין לטענה אזכור בכתב ההגנה (המתוקן), כך שעל פני הדברים מדובר בהרחבת חזית אסורה. שנית, תנאי להחלת הדוקטרינה הוא כי בעל הדין שכלפיו נטענת טענת ההשתק זכה בהליך משפטי אחר על בסיס הטענה הסותרת את הטענה בהליך השני. תנאי זה לא התקיים בענייננו ולא מדובר בטענה שהתקבלה או שהצמיחה לתובעת הנאה כלשהי. שלישית, ספק גדול בעיני אם ניתן ליתן משקל משמעותי לאמירה המיוחסת לחבר נציגות בפרוטוקול דיון בהליך אחר (שבו לא נקבע כל ממצא עובדתי ביחס לאמירה זו) ולקבוע כי מדובר בטענה **סותרת**, כדי לבסס טענה בדבר השתק שיפוטי.

80. בסיכומים מטעמם (סעיפים 76-84) הוסיפו וציינו הנתבעים כי חלק מעבודות השיפוץ אינו שיפוץ הנחוץ "להחזקה תקינה" של הרכוש המשותף, אלא שדרוג והשבחתו, וחלק אחר מעבודות השיפוץ הן בגדר עבודות ברכוש פרטי, ועל כן יש להפחית רכיבים אלו מסכום התביעה מאחר שאין הצדקה לחיוב הנתבעים בגינם. במסגרת זו, הפנו הנתבעים למספר סעיפים בכתבי הכמויות (כגון העתקת צנרות מזגנים, מסתורי כביסה, רשתות יונים פירוק ופינוי דוודים שיפוץ הלווי והוספת שער) שלדידם הוא בבחינת שיפור והשבחת הרכוש המשותף או עבודה ברכוש פרטי.

81. לא מצאתי ממש בטענה זו של הנתבעים.

82. הטענה כי עבודת שיפוץ מסוימת היא בגדר "השבחה" ולא "החזקה תקינה" היא טענה עובדתית/מקצועית מובהקת הטעונה ראיות להוכחתה. הנתבעים טענו את הטענה בדבר שדרוג והשבחה בכתב ההגנה בצורה לאקונית ומסויגת וללא פירוט כדבעי (סיפת סע' 6 לכתב ההגנה). גם בהמשך ההליך, הנתבעים לא התייחסו בראיות ובמוצגים מטעמם בכלל לנושא זה. בנסיבות אלו, ברי כי הנתבעים אינם יכולים להסתפק בהפניה לסעיפים אלו ואחרים בכתבי הכמויות בשלב הסיכומים כדי להוכיח את טענתם שהמדובר בעבודות שהן בגדר שדרוג והשבחה.

83. נוסף לכך, הטענה כי בוצעו עבודות ברכוש פרטי של בעלי הדירות לא אוזכרה כלל בכתב ההגנה מטעם הנתבעים והיא מהווה הרחבת חזית אסורה.

84. מעבר לנדרש אציין כי אין זה מעשי לשפץ רכוש משותף מבלי לפנות רכוש פרטי המותקן על גבי קירות חיצוניים משותפים או גגות משותפים (כגון העתקת דוודים וצנרות מזגנים), ומדובר, לטעמי, בעבודות שהן חלק אינהרנטי משיפוץ רכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/74/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

85. נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את הטענה כי חלק מפרטי העבודות אינו עונה על הגדרת "החזקה תקינה", כפי הנדרש בסעיף 58 לחוק המקרקעין או כי בוצעו עבודות ברכוש פרטי, לכאורה, באופן הפוטר את הנתבעים מתשלום חלקם במלא עבודות השיפוץ.

86. כמו כן, לא מצאתי להתייחס לטענות הנתבעים המתבססות על חוות דעת המומחה מטעמם בדבר ההפרדה הפיזית והתכנונית שבין ה"אגפים". דומני שמשמעותה של חוות דעת זו, צריכה להתברר במסגרת ההליך המקביל שעניינו הכרזה על הבית כבית מורכב על פי סעיף 59 לחוק המקרקעין והיא אינה רלוונטית לענייננו. מובן שאין בקביעה זו, כדי להשליך על משקלה של חוות הדעת בהליך המקביל, אם תוגש שם.

סוף דבר

87. חובתו של בעל דירה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו היא חובה מוחלטת ובלתי מותנית, חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף.

88. משמעות מתן פטור לחלק מבעלי הדירות מחובתם החוקית לשלם את חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף היא כי בעלי הדירות האחרים מממנים את בעלי הדירות שאינם ממלאים את חובתם. תוצאה כזו אינה צודקת או שוויונית.

89. בענייננו, כאמור, ועל פי הראיות שהוצגו לפני, לא שוכנעתי כי התקיימו נסיבות המצדיקות מתן פטור לנתבעים שלא לשאת בחלקם בהוצאות השיפוץ לשם תחזוקתו של הרכוש המשותף, כקבוע בחוק המקרקעין והתקנון המוסכם של הבית.

90. אשר על כן, התביעה מתקבלת.

91. הנתבעים ישלמו לתובעת, כל אחד, לפי חלקו, את הסכומים המפורטים לעיל בסעיף 78 לפסק הדין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (24.3.2021) ועד היום. בנוסף, ישלמו הנתבעים, יחד ולחוד, את הוצאות ההליך הכוללות את אגרת התביעה ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ש"ח.

92. הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 45 יום מהיום. לסכום אשר לא ישולם במועד שנקבע יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 17 בדצמבר 2023, ה' בטבת תשפ"ד.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**